

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مايو سنة ٢٠١٢م، الموافق
٩ رجب سنة ١٤٣٣هـ.

برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة: محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ،
ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة الدستورية.
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٤/٢٠١١) لسنة (٨) قضائية.
المقامة من:

محمد حسن حسين لاري

وكيلته المحامية فاطمة حسن الحواج .

ضد :

- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
 - النيابة العامة.
- ويمثلهما جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من ابريل سنة ٢٠١١ أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة طالباً الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ، وثانياً : بعدم دستورية مواد الاتهام فيما يتعلق بالمسؤولية المفترضة لصاحب العمل وهي المادة ١٣/٢٤٣ من قانون العقوبات ، والمادة ١٦٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادتان ٥، و١/٤٩ من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لاتصال المحكمة بها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً برفضها، وإلزام الطاعن بالمصروفات.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي وآخر في الجنحة رقم ٢٠٠٩/٨٧٤٥ بأنهما في يوم ٢٠٠٩/٦/١٢ بدائرة أمن محافظة العاصمة.

أولاً: تسببا بخطئهما في المساس بسلامة جسم بعض الأفراد ، وذلك بإهمالهما وعدم احترازهما بأن لم يقوموا باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليهم أثناء تأدية عملهم، ولم يقوموا بتركيب الدعامات بواسطة مختصين ، مما تسببا في إحداث الإصابات بالمجني عليهم الواردة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين في الأوراق.

ثانياً: ١- خالفا شرط السلامة المهنية ، وذلك بأن لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في موقع العمل، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

٢- خالفا شرط السلامة المهنية، وذلك بأن لم يقوموا بتركيب الهياكل والدعامات من قبل مختصين ، وذلك على النحو المبين في الأوراق.

وطلبت عقابهما بالمادة (٣٠١/٣٤٣) من قانون العقوبات ، وبالمادة (١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦، وبالمادتين (٥)، و(١/٤٩) من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

وإحالاته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بالجنحة رقم ٢٠٠٩/٨٧٤٥ ، وبجلسة ٢٠١٠/١١/١ حكمت المحكمة غيائياً للأول وحضورياً للثاني (المدعي) بحبس كل متهم شهرا وكفالة مائتي دينار لكل منهما لوقف التنفيذ.

طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٠١٠/١٥٩٧ ، وأمام محكمة الاستئناف قدم مذكرة دفع فيها بعدم دستورية النصوص المطعون فيها المشار إليها ، وبجلسة ٢٠١١/٣/٣١ صرحت المحكمة للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة.

وحيث إن ممثل جهاز قضايا الدولة دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون على سند من أن محكمة الموضوع لم تتطرق بالبيان للمواد المطعون بعدم دستورتها وأوجه عدم الدستورية ، وإنما اكتفت في جلستها المؤرخة في ٢٠١١/٣/٣١ بإعادة الدعوى للمرافعة والتصريح للطاعن بإقامة دعواه ، ولم

تبحث جدية الدفع وتحديد المواد التي رأت مخالفتها للدستور ، ومن ثم فإن اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى يكون قد افتقد أحد شرائط صحة الإجراءات الواجب إتباعها مما يتخلف معه شكلا جوهرياً من التقاضي الذي رسمه المشرع.

فهذا الدفع مردود بأن المشرع في نص الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده خلال الشهر الذي فرضه المشرع، ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخيص فيها إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشرها ، فليس بلام أن تكشف محكمة الموضوع عن أسباب هذا التقدير، وإنما يكفي استخلاصه من قرار المحكمة بالتصريح برفع الدعوى الدستورية، وإذ كان يبين من أوراق الدعوى الموضوعية أن المدعي قد دفع في مذكرته المقدمة بعدم دستورية النصوص المطعون فيها لتعارضها مع نص المادة (٢٠) من الدستور فمنحته محكمة الموضوع أجلاً لرفع الدعوى الدستورية ، وهو ما يفيد بالضرورة تقديرها جدية الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة ، وإذ أقام المدعي الدعوى الدستورية خلال الأجل الذي ضربته محكمة الموضوع ، فإن الدعوى تكون قد اتصلت بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة بالفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانونها ويكون هذا الدفع على غير أساس.

وحيث إن النصوص المطعون عليها تجري على النحو التالي:

أ- مادة ٣٤٣/١، من قانون العقوبات ، وتنص على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره.

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين".

ب- المادة ١٦٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتنص على:

"يعاقب كل من خالف أحكام الباب العاشر في شأن الأجور والقرارات الصادرة تنفيذاً

له، والباب الحادي عشر في ساعات العمل والإجازات والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والباب الثاني عشر في شأن ظروف العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والباب الثالث عشر في نظام العمل والجزاءات والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والباب الرابع عشر في شأن انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة، والباب الخامس عشر في التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز ثلاثمائة دينار.

وتقام الدعوى على مدير المنشأة كما تقام على صاحبها إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة".

ج- المادة ٥ من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن. وتنص على :

"يحظر تركيب السقالات أو تمديدها أو تغييرها أو فكها إلا بواسطة المختصين في تركيب السقالات وفكها، ويقوم ملاحظ السقالة بفحص جميع المواد المستعملة في السقالة وإجازتها قبل استعمالها، ويتولى الشخص المختص فحصها والكشف عليها فيما بعد مرة على الأقل في كل أسبوع".

د- المادة ١/٤٩ من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ - سالف الإشارة :
"١- يجب أن تتخذ كافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من وسائل التثبيت كلما كان هذا ضرورياً لمنع تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار أي جزء من هذه أو تلك قبل إتمام تشييد البناء أو الإنشاءات".
وحيث إن المدعي ينعي على أن النصوص المطعون فيها مخالفتها :

- المادة (٢) من الدستور فيما نصت عليه من أن: "دين الدولة الإسلام والشرعية الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية".

- المادة (٢٠/أ، ب، ج) أ - فيما نصت عليه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء

على قانون.

ب- العقوبة شخصية.

ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون".

ذلك ان هذه النصوص - كما يقول المدعي - تقتض مسئولية مدير المنشأة لمجرد أنه مدير، بالرغم من أن طبيعة عمله إشرافية بحتة على إدارة الشركة فضلاً عن كونه مالك المشروع،

وليس من مهامه أو اختصاصاته الإشراف على العمل، كما أن المادة (٥) من القرار الوزاري المشار إليه لم تتضمن أي جزاء فهي مادة تنظيمية مما يخرجها من دائرة التجريم ، وفي مجال الإسناد في الدعوى بالنسبة إلى المادة (١ / ٣٤٣ ، ٣) عقوبات خرجت النيابة العامة عن الأصل وافترضت الخطأ في جانب الطاعن، على الرغم من أن المادة لا تنبئ بذلك. بالإضافة إلى إتباعه كافة الإجراءات والقرارات الوزارية في هذا الشأن واتخاذ كافة التدابير العملية.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وإذ كانت النيابة العامة قد قدمت المدعي وآخر للمحاكمة الجنائية بالوصف والقيّد السالف ذكرها فقضت المحكمة بإدانتها وحبس كل منهما شهرا فاستأنف المدعي هذا القضاء طالبا إلغاء الحكم ببراءته ، وتحقيقاً لذلك دفع بعدم دستورية مواد الاتهام ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على تلك المواد بعدم الدستورية، وإذ نعى على مواد الاتهام المطعون عليها أنها افترضت المسؤولية الجنائية له باعتباره مديراً للمنشأة فيتحدد نطاق الطعن في الفقرة الأخيرة من المادة (١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ ويجري نصها على أنه: "وتقام الدعوى على مدير المنشأة كما تقام على صاحبها إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة".

وينحصر فيها دون غيرها من النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريته ، فهي وحدها التي تحقق للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة إذا ما قضي بعدم دستوريته ومن ثم عدم مسؤوليته عن التهمة المسندة إليه.

وحيث إن النص المطعون فيه في النطاق المحدد سلفاً هو نص جنائي إجرائي اعتبر كلاً من مدير المنشأة وصاحبها مسؤولين جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٦٥).

وحيث إنه من المقرر - وفقاً لقضاء هذه المحكمة - أن الدستور البحريني في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها والتقيّد بمناهجها التقدمية - عملاً بما جاء بميثاق العمل الوطني - نص في الفقرة (أ) من المادة (٢٠) على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها" ، قد دلّ على أن لكل جريمة ركنها المادي الذي يدور معها في وجودها وفي شرعية عقابها، فلا

قوام لجريمة بغير هذا الركن المادي ، ولا شرعية لعقوبة بدونه، وهو ما أكدته الفقرة المذكورة بحظر العقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، بما مؤداه حصر دائرة العقوبة في إطار الأفعال أو الامتناع عنها بالمخالفة للقانون، وبهذا النص يُفصح الدستور عن أن أساس التجريم الذي ينبني عليه أي نص عقابي - في زواجه ونواحيه - هو مادية الفعل المعاقب على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ، ذلك أن المسائل التي تنظمها النصوص العقابية في مجال تطبيقها على المخاطبين بأحكامها محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتم بها التمييز بين الجرائم وبعضها عن بعض، وهي التي تقدر محكمة الموضوع على أساسها طبيعة الجرم، ومقدار العقوبة المناسبة له، بل إن محكمة الموضوع وهي بصدد تقدير توافر القصد الجنائي لا تعزل نفسها عن ركن الجريمة المادي والفعل محل الاتهام الذي يجب إقامة الدليل عليه ابتداءً بصورة قاطعة فتجبل بصرها فيه منقبة من خلال عناصره عما قصد إليه الجاني من وراء ارتكاب الفعل المعاقب عليه، ومن ثم فإن الركن المادي هو الذي يكشف بعناصره المادية عن الركن المعنوي وبهما معاً تقدر محكمة الموضوع دور الجاني في الجريمة، فيأتي تقديرها للعقوبة في حدودهما متناسباً مع تورط الجاني في ارتكاب الجرم، وبالتالي لا يتصور وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر العلاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية لا تعتبر واقعة في منطقة التجريم، إلا إذا كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً ، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية فليس ثمة جريمة.

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل تنص على أن: "العقوبة شخصية"، ومفاد ذلك أنه لا يمكن اعتبار الشخص مسؤولاً جنائياً إلا عن فعله أو امتناعه الشخصي، ويشترط لقيام المسؤولية وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها ، ويفترض هذا الإسناد توافر عنصرين: الأول: مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة، والثاني: توافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها المشرع في التجريم والعقاب.

وحيث إنه من المقرر أن الأصل في الجرائم أن قوامها ركن مادي وعقل واع خالطه يهيمن عليه محدداً خطاه متجهاً إلى النتيجة المترتبة على نشاط المجرم ليكون القصد الجنائي ركناً معنوياً في الجريمة، مكماً لركنها المادي، ومتلائماً مع الشخصية الفردية في ملامحها

وتوجهاتها، ذلك أن حرية الإرادة تعني حرية الاختيار بين الخير والشر لتتحل الجريمة في معناها إلى علاقة بين العقوبة التي تفرضها الدولة بتشريعاتها والإرادة الإجرامية. وغداً أمراً ثابتاً - وكأصل عام - ألا يُجرّم الفعل، ما لم يكن إرادياً، قائماً على الاختيار الحر، ومن ثم مقصوداً لتصبح الإرادة - بوصفها ركناً معنوياً في الجريمة - يدور، بوجه عام، حول النوايا الإجرامية أو الجانحة، أو النوازع الشريرة مع علم بالتأثير، مقترناً بقصد اقتحام حدوده، لتدل، جميعها، على إرادة إتيان فعل بغيا.

وحيث إنه، وإن كان ذلك هو الأصل في التجريم، إلا أن المشرع عمد أحياناً - من خلال بعض القوانين واللوائح - إلى تقرير جرائم عن أفعال لا يتصل بها قصد جنائي باعتبار أن الإثم ليس كامناً فيها، ولا تدل بذاتها على ميل إلى الشر والعدوان وإنما ضبطها المشرع تحديداً لمجراها وحداً من مخاطرها وإخراجها بذلك عن مشروعيتها - وهي الأصل - وجعل عقوبتها متوازنة مع طبيعتها، فلا يكون أمرها غلو، من خلال تغليظها، بل هيناً في الأعم. وقد بدا هذا الاتجاه متصاعداً إثر الثورة الصناعية التي تزايد معها عدد العمال المعرضين لمخاطر أدواتها، وآلاتها، ومصادر الطاقة التي تحركها، واقترن ذلك بتعدد وسائل النقل وتباين قوتها، وبتكدس المدن وازدحام أحيائها، وبغلبة نواحي الإخلال بالصحة والأمن العام والسكنية العامة، وكان لازماً بالتالي - ولمواجهة تلك المخاطر - أن يفرض المشرع على المسؤولين عن إدارة الصناعة والتجارة والتشييد، وخلافها من الأنشطة، وغيرهم، قيوداً كثيرة، غايتها أن ينتهج المخاطبون بها سلوكاً قوياً موحداً، ببذل العناية، التي يتوقعها المشرع من أوساطهم، ليكون النكول عنها - وبغض النظر عن نواياهم - دالاً على تراخي يقظتهم، ومستوجباً عقابهم، لأنهم - ولو لم يكونوا قد أراؤا الفعل لكان باستطاعتهم أن يتوقعوه لو بذلوا جهداً معقولاً، ومن ثم غداً منطقياً أن يكونوا مسؤولين عن هذا الفعل وتحمل الأضرار التي انتهجها.

وحيث إن النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً - وهو نص جنائي إجرائي، قد اعتبر كلاً من مدير المنشأة وصاحبها مسئولاً جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي السالف ذكرها، إذ ألزم القانون المذكور صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأضرار الصحية، وأخطار العمل، والآلات، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء، وأن يحيط العامل قبل استخدامه علماً بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها (مادة ١/٩٠) من قانون العمل المشار إليه)، فمؤدى ذلك أن مدير المنشأة وصاحبها مسئولان عن الأعمال المعبية والمخالفة لاحتياطات الأمان

اللازمة لحماية عمال المنشأة باعتبارهما مهيمنين عليها، متصلين بها، مباشرين في شأنها تلك السيطرة القانونية، التي يملكان بها ناصيتها، ولا يكون ذلك، إلا إذا غدا زمامها بيدهما، الأول بإدارة المنشأة، والثاني بتملكها، فإذا لم يتخذا الاحتياطات اللازمة، ولم يتحوطا لوقوع أية مخالفة في المنشأة حماية للعمال بها، أو أبقيا المخالفة على حالها، ولم يبادرا إلى درء مخاطرها، استصحاباً لسواتها - وأكثرها يكون فادحاً - فإن مقابلة هذا الامتناع بالغرامة المتصاعد مبلغها، للحمل على تقويم هذه الأعمال، ورد اعوجاجها، لا يكون مخالفاً للدستور.

وحيث إن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهي بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها، وهي كذلك بالنسبة إلى المخالفة المشار إليها بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة، لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن ((شخصية العقوبة))، ((وتناسبها مع الجريمة محلها))، مرتبطاً بمن يعد قانوناً ((مسئولاً عن ارتكابها))، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة - التي كفلها الدستور بنص المادة (٢٠) - شخصية المسؤولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمها، ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً لها، كما هو الحال بالنسبة إلى المتهم في الجريمة محل الدعوى الموضوعية باعتباره مرتكباً لركنه المادي في صورته السلبية المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليهم، أو شريكاً فيها، وإذا كان ذلك يعبر عن العدالة الجنائية في مفهومها الحق ويعكس بعض صورها الأكثر تقدماً، إلا أن ذلك لم يكن غريباً على العقيدة الإسلامية، بل بلورتها قيمها العليا، إذ يقول الله تعالى في محكم آياته: ((قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون))، فليس للإنسان إلا ما سعى، وما الجزاء الأوفى إلا صنو عمله، وكان وليد إرادته الحرة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً لم يتضمن مسئولية جنائية مفترضة، ولم يخالف حكمي المادتين (٢)، (٢٠) من الدستور أو أي حكم آخر.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات .